

1501541-33.2022.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... - Assunto:
Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AGNALDO SERRA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 523/2022

Vistos etc.,

I - AGNALDO SERRA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501541-33.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501541-33.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AGNALDO SERRA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 523/2022

Vistos etc.,

I - AGNALDO SERRA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", e nas penas do artigo 329, "caput", todos do Código Penal, porque, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 00h49min, na Rua José Paulino, n.º 1.064, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (facão) contra as vítimas M. V. de S. e B. A. de Q. P., 02 (dois) aparelhos de telefone celular, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta no mais que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça exercida contra os guardas municipais Paulo Eduardo Salmoiraghi e Fabio Rodrigues, funcionários competentes para executá-lo.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 19 de maio de 2022 (fls. 128/129).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 142) e apresentou resposta à acusação (fls. 147/148).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 153/154).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 30 de agosto p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 194).

Em razão da insistência do Ministério Público na oitiva das vítimas, foi designada audiência em continuação (fls. 195).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 07 de dezembro p.p., foram ouvidas duas vítimas e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 265).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) o reconhecimento de crime único ou, não sendo o caso, o aumento mínimo em razão do concurso formal; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o aumento mínimo em função da reincidência; d) a diminuição máxima da pena em função da tentativa; e) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação de regime adequado à pena aplicada; e f) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 266/270).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 66/67, Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 68 e Laudo Pericial de fls. 166/168 (facão).

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que se encontrava em um outro local, a fim de adquirir entorpecentes, quando foi abordado por policiais e levado preso. Disse que não possuía qualquer facão consigo, bem como que não agrediu os guardas municipais.

Por outro lado, a vítima M. V. de S., ouvida em juízo, disse que se encontrava em um ponto de ônibus juntamente com o ofendido B. A. de Q. P. quando o acusado se aproximou com um facão e anunciou o assalto. Afirmou que o réu ordenou que lhe entregassem seus aparelhos de telefone celular e, inclusive, encostou o facão em seu pescoço. Asseverou que, posteriormente, guardas municipais chegaram ao local e, após terem dado ordem de parada, o acusado avançou contra eles, tendo sido necessário o disparo de arma de fogo a fim de contê-lo.

No mesmo sentido foram as declarações do ofendido B. A. de Q. P., que acrescentou que o acusado tentou atingi-lo com o facão logo após ter tentado desarmá-lo. Por fim, o reconheceu em audiência.

No mais, os guardas municipais relataram em juízo que passavam pelo local dos fatos quando avistaram o acusado em típica situação de roubo contra duas vítimas, de modo que foram ao seu encontro. Disseram que efetuaram a abordagem e ordenaram que o acusado dispensasse o facão, o que não foi obedecido. Asseveraram que o réu anunciou que os mataria e tentou agredi-los, tendo inclusive avançado em direção ao guarda municipal Paulo, momento em que foi necessário o disparo de arma de fogo a fim de contê-lo. No mais, disseram que, posteriormente, verificaram que o acusado havia tentado subtrair os aparelhos de telefone celular das vítimas. Por fim, o reconheceram em audiência.

Primeiramente, verifico que não há que se falar em comprometimento das palavras das vítimas, que descreveram com suficiência de detalhes e segurança a prática delitiva, especialmente com indicação da violência e grave ameaça exercidas pelo

réu.

Neste sentido: "Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJ-SP - Apelação criminal n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 - Rel. Des. Salles Abreu - 4ª. Câmara de Dir. Criminal - j. 07/06/2011)

E mais: "Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

Nada obstante, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo no depoimento dos guardas municipais, que descreveram de maneira harmônica e coerente as circunstâncias em que se deu a prisão do acusado, tendo sido necessário, inclusive, o disparo de arma de fogo para que pudessem contê-lo.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC n.º 191.288/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 31/05/2011)

Com efeito, a negativa de autoria do acusado não procede. Nesse ponto, verifico que o réu foi reconhecido por ambos os guardas municipais e também por uma das vítimas, tendo restado confirmado que foi ele quem deu início ao assalto e posteriormente foi levado preso. Além disso, a prova produzida foi no sentido de que, logo após resistir à prisão, o acusado foi atingido por um disparo de arma de fogo, fato que se encontra suficientemente documentado nos autos (fls. 08/09, 25/26 e 107/108).

No que se refere ao crime de roubo, verifico que o caso em tela diz respeito à sua prática na modalidade tentada, tendo em vista que em nenhum momento o acusado efetivamente se apossou dos bens que pretendia subtrair.

Contudo, deve-se notar que o "iter criminis" foi percorrido de maneira significativa, considerando que o acusado deu continuidade à sua execução mesmo após a reação das vítimas e, além disso, a prática delitiva somente cessou após a chegada de guardas municipais.

Ainda, diferentemente do sustentado pela Defesa, não há que se falar em crime único, e sim em concurso formal de delitos, tendo em vista que o acusado tinha ciência de que a conduta atingia patrimônios distintos.

Neste sentido: "É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes." (STJ - HC 275122 / SP - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS - Sexta Turma - j. 27/06/2014)

No mais, saliento que é o caso de se reconhecer a presença da majorante relativa ao emprego de arma branca, uma vez que a potencialidade lesiva e intimidatória do facão utilizado pelo réu foi devidamente demonstrada pelo Laudo Pericial de fls. 166/168.

Por fim, no que se refere ao delito de resistência, é igualmente certa a autoria, tendo em vista que restou demonstrado que o réu se opôs ao ato legal de sua prisão mediante intenso uso de violência e ameaça, tendo sido necessário, inclusive, o disparo de arma de fogo a fim de contê-lo. Patente, portanto, a consumação do crime.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, "CAPUT", TODOS DO CÓDIGO PENAL. O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 87/89 c.c. folha de antecedentes de fls. 90/101).

Ainda, nesse sentido: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF - RE 593.818 / SC - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Plenário - j. 18/08/2020). Além disso, o acusado praticou o delito com alto grau de reprovabilidade, tendo inclusive encostado um facão no pescoço de uma das vítimas e tentado golpear a outra. Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que em audiência se declarou mecânico de automóveis. Em razão de sua reincidência (certidão de fls. 87/89), aumento ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Ainda, em razão da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço), o que dá 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa. Ademais, em razão do concurso formal, considerando-se que foram duas as vítimas, AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e pena pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa. Por fim, considerando que o crime permaneceu na esfera tentada, mas que o "iter criminis" foi percorrido de maneira significativa, DIMINUO as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos, houve o emprego de violência e grave ameaça às pessoas das vítimas, e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

PENA - ARTIGO 329, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 87/89 c.c. folha de antecedentes de fls. 90/101). Ainda, nesse sentido: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF - RE 593.818 / SC - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Plenário - j. 18/08/2020). Além disso, o acusado praticou o delito também com alto grau de reprovabilidade, tendo em vista que avançou contra um dos guardas municipais e foi necessário, inclusive, o disparo de arma de fogo a fim de contê-lo. Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa de liberdade em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Por fim, em razão de sua reincidência (certidão de fls. 87/89), aumento a pena de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º, da mesma Lei.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado AGNALDO SERRA COSTA, qualificado nos autos (RG n.º 29.936.527 - IIRGD - fls. 135/141), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 15 (quinze) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, "caput", todos do Código Penal; e

B) TAMBÉM CONDENÁ-LO à pena segregativa de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, por ter infringido o disposto no artigo 329, "caput", do Código Penal.

Reincidente e portador de maus antecedentes, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA